

본 인플루언서 마케팅 용역 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "갑" 또는 "광고주")

- **법인명:** 주식회사 퀀텀 유니버스 (Quantum Universe Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **연락 담당자:** 이정훈 (jh.lee@quniverse.com)

제 2 당사자 (이하 "을" 또는 "크리에이터")

- **성명/법인명:** 이지아 (활동명: JIA TV)
- **사업자등록번호(또는 주민등록번호):** 900101-2XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 마포구 월드컵북로 58 길 10 (상암동, DMC 빌)
- **연락처:** 010-1234-5678
- **이메일:** jiatv.contact@gmail.com

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"갑"은 "갑"이 제조, 판매 또는 홍보하는 제품, 서비스, 브랜드(이하 "홍보 대상")를 마케팅하기 위한 목적으로 소셜 미디어 플랫폼에서 영향력을 보유한 "크리에이터"와의 협업을 희망한다.

"을"은 "부록 1"(이하 "채널 목록")에 명시된 소셜 미디어 채널(이하 "크리에이터 채널")을 운영하는 인플루언서 또는 크리에이터로서, "갑"의 "홍보 대상"을 위한 "결과물"(제 2 조 정의)을 제작하고 "크리에이터 채널"에 게시하는 용역(이하 "본 용역")을 제공할 전문성을 보유하고 있다.

이에 "갑"은 "을"에게 "본 용역"을 위탁하고, "을"은 "본 용역"을 수락하며, "양 당사자"는 본 계약(모든 "부록" 및 "갑"의 "가이드라인" 포함)에서 정한 조건에 따라 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 본 계약을 체결한다. "을"이 본 계약에 서명하거나 "갑"으로부터 "대가"의 일부라도 수령하는 행위는 본 계약의 모든 조항에 최종적으로 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "을"이 "갑"의 요청 및 "부록 1"(과업지시서)에 명시된 조건에 따라 "홍보 대상"을 위한 "결과물"을 제작하고, 이를 "크리에이터 채널"에 게시, 유지하며, "갑"에게 해당 "결과물"에 대한 "지식재산권"을 양도(또는 이용 허락)하는 "본 용역"을

수행하고, "갑"은 "을"에게 이에 대한 "대가"를 지급하는 것에 관한 "양 당사자"의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"본 용역 (Services)"**: "을"이 본 계약, "부록 1"(과업지시서) 및 "갑"의 "가이드라인"에 따라 "갑"을 위해 수행하는 모든 활동. (i) "결과물"의 기획, 촬영, 편집, 제작, (ii) "크리에이티브"에 대한 "갑"의 검수 및 승인 절차 이행, (iii) "결과물"을 "크리에이터 채널"에 "게시"하는 행위, (iv) "게시" 기간 동안 "결과물"을 유지하고 "갑"의 모니터링에 협조하는 행위, (v) "결과물"에 대한 "지식재산권"을 "갑"에게 양도(제 10 조)하거나 이용 허락(제 11 조)하는 행위, (vi) 본 계약상 "을"의 모든 의무 이행을 포함한다.
2. **"결과물 (Deliverables)"**: "을"이 "본 용역"을 수행하는 과정에서 또는 그 결과로 생성되는 모든 유형 및 무형의 산출물. "부록 1"에 명시된 형식(예: 영상, 이미지, 텍스트, 음원, 라이브 스트리밍 기록 등)의 "크리에이티브" 원본 파일(Raw Source File, 편집본 포함), 관련 스크립트, 기획안, 보고서 및 "을"이 "갑"에게 제공하는 모든 자료를 의미한다.
3. **"크리에이티브 (Creative)"**: "결과물" 중 "크리에이터 채널"에 "게시"되는 것을 목적으로 "을"이 제작하는 최종 콘텐츠(영상, 이미지, 텍스트 등).
4. **"대가 (Compensation)"**: "을"이 "본 용역"을 완수하고 "결과물"에 대한 "지식재산권"을 "갑"에게 양도(또는 이용 허락)하는 것의 반대급부로 "갑"이 "을"에게 지급하는 금전 또는 현물(제품 협찬 등). 구체적인 금액 및 지급 조건은 제 7 조 및 "부록 1"에 명시된다.
5. **"게시 (Post)"**: "을"이 "갑"의 최종 승인을 받은 "크리에이티브"를 "부록 1"에 명시된 "크리에이터 채널"에 업로드하여 "최종 사용자"가 접근할 수 있도록 공개하는 행위.
6. **"게시 기간 (Posting Period)"**: "부록 1"에 명시된 기간 동안 "을"이 "크리에이티브"를 "크리에이터 채널"에 "게시"된 상태로 유지해야 하는 의무 기간.
7. **"크리에이터 채널 (Creator Channels)"**: "부록 1"에 명시된, "을"이 소유하거나 적법하게 통제하는 소셜 미디어 계정(예: 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 블로그 등).
8. **"홍보 대상 (Subject)"**: "부록 1"에 명시된, "갑"이 "본 용역"을 통해 마케팅하고자 하는 "갑"의 제품, 서비스, 브랜드 또는 캠페인.
9. **"갑"의 자산 (Advertiser Materials)**: "갑"이 "본 용역" 수행을 위해 "을"에게 제공하는 모든 자료(협찬 제품, "홍보 대상" 정보, "갑"의 상표, 로고, 이미지, 음원, 브랜드 가이드라인 등).
10. **"지식재산권 (Intellectual Property Rights, IP)"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권, 초상권, 퍼블리시티권, 성명권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리.
11. **"가이드라인 (Guidelines)"**: "갑"이 "을"에게 제공하는 "결과물" 제작 및 "게시"에 관한 지침. (i) "홍보 대상"의 주요 특징(USP), (ii) 필수 포함 문구 또는 해시태그, (iii) 금지되는 표현, (iv) "표시광고법" 준수 지침(예: "광고", "협찬" 문구의 명확한 표시

방법) 등을 포함하며, "갑"은 제 13 조 제 4 항에 따라 본 "가이드라인"을 수시로 변경할 수 있다.

12. **"기밀 정보 (Confidential Information)"**: 제 16 조(기밀 유지)에 정의된 바에 따른다.
13. **"개인정보"**: 개인정보 보호법 등 "관련 법률"에서 정의하는 바에 따른다.
14. **"관련 법률"**: 본 계약의 이행과 관련하여 적용되는 대한민국의 모든 법령(표시·광고의 공정화에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보 보호법, 저작권법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등) 및 정부/규제 기관의 지침.
15. **"최종 사용자 (End Users)"**: "크리에이터 채널"을 방문하여 "결과물"을 시청, 청취 또는 이용하는 모든 개인 이용자.
16. **"성과 데이터 (Performance Data)"**: "을"이 "본 용역"을 수행하는 과정에서 "크리에이터 채널" 또는 "을"의 분석 도구를 통해 수집되거나 생성되는 모든 데이터. (i) "결과물"의 성과(노출, 조회수, 클릭수, 시청 시간, 전환율, CPA, ROAS 등)에 대한 통계, (ii) "결과물"에 반응한 "최종 사용자"의 비식별화된 인구통계학적 정보, 행동 데이터, 관심사 데이터, (iii) "을"이 "갑"에게 제공(또는 "갑"이 수집하도록 허용한) "갑"의 웹사이트/앱 방문자 데이터(제 9 조 4 항)를 포함한다.

제 2 장 본 용역의 수행

제 3 조 (용역의 범위 및 일정)

1. **용역 수행**: "을"은 "갑"의 "가이드라인" 및 "부록 1"(과업지시서)에 명시된 요구사항(제작 편수, 형식, 일정, "게시 기간" 등)에 따라 "본 용역"을 성실하게 수행해야 한다.
2. **전문가로서의 주의**: "을"은 자신의 분야(콘텐츠 제작 및 소셜 미디어 운영)에서 전문가로서의 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 "본 용역"을 수행해야 한다.
3. **제 3 자 수행 금지**: "을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 "본 용역"의 전부 또는 일부(특히 "결과물" 제작)를 제 3 자(다른 크리에이터, 편집자, MCN 등)에게 위임, 하도급 또는 양도할 수 없다. "갑"이 동의한 경우에도 "을"은 해당 제 3 자의 모든 행위 및 결과에 대해 본 계약에 따른 "을"의 책임과 동일한 책임을 부담한다.

제 4 조 ("결과물"의 제작, 검수 및 승인)

1. **기획안 제출**: "을"은 "부록 1"에 명시된 일정에 따라 "결과물"의 주제, 스크립트, 스토리보드, 사용될 음악, 출연자 등을 포함하는 상세한 기획안(이하 "기획안")을 "갑"에게 제출하여 사전 서면 승인을 받아야 한다. "갑"이 "기획안"을 승인하지 않는 경우, "을"은 "갑"의 피드백을 반영하여 "기획안"을 수정, 보완하여 재제출해야 한다.
2. **"가이드라인" 준수**: "을"은 "갑"이 제공하는 "갑"의 자산" 및 "가이드라인"(특히 "표시광고법" 준수 지침)을 "기획안" 및 "결과물" 제작 시 반드시 준수해야 한다.
3. **초안 제출 및 수정**: "을"은 "갑"의 승인을 받은 "기획안"에 따라 "결과물"의 초안(이하 "초안")을 제작하여 "부록 1"의 일정에 따라 "갑"에게 제출해야 한다.

"갑"은 "초안" 수령일로부터 3 영업일 이내에 "초안"의 승인 여부 또는 수정이 필요한 사항을 "을"에게 통지한다.

4. **수정 의무 (독소 조항 - 무제한 수정):** "갑"이 "초안"에 대해 수정(내용, 편집, 자막, 음향, 색 보정 등 "갑"의 단독 재량에 따른 모든 수정 사항)을 요청하는 경우, "을"은 "갑"의 수정 요청을 **모두 반영**하여 "결과물"을 수정해야 한다. "갑"은 "결과물"이 "갑"의 기준(및 제 13 조 4 항에 따른 "가이드라인"의 변경)을 충족할 때까지 "을"에게 **수정 횟수의 제한 없이** 재수정을 요청할 수 있으며, "을"은 "갑"의 추가 비용 지급 없이 "갑"이 최종 승인할 때까지 "결과물"을 수정할 의무를 부담한다.
5. **제 3 자 요소:** "을"은 "결과물" 제작 시 제 3 자의 "지식재산권"(폰트, 음원, 이미지, 영상 클립 등) 또는 초상권(출연자, 성우 등)을 사용하는 경우, "갑"이 제 10 조(IP 양도) 또는 제 11 조(IP 라이선스)에 따라 "결과물"을 이용(상업적, 2 차적 이용 포함)하는 데 아무런 제한이 없도록 "을"의 비용으로 완전하고 영구적인 라이선스를 확보하고, "갑"의 요청 시 그 증빙 서류(라이선스 계약서, 초상권 이용 동의서 등)를 "갑"에게 제출해야 한다.
6. **최종 승인:** "갑"이 "결과물"의 최종 버전을 서면(전자우편 포함)으로 승인(이하 "최종 승인")한 이후에만 "을"은 "결과물"을 "게시"할 수 있다.

제 5 조 ("결과물"의 게시 및 관리)

1. **게시:** "을"은 "갑"으로부터 "최종 승인"을 받은 "결과물"을 "부록 1"에 명시된 일정 및 채널("크리에이터 채널")에 "게시"해야 한다.
2. **"표시광고법" 준수:** "을"은 "결과물"을 "게시"할 때, "갑"의 "가이드라인" 및 "관련 법률"(표시·광고의 공정화에 관한 법률)에 따라 "갑"으로부터 "대가"(금전, 제품 협찬 등)를 받았다는 사실을 "최종 사용자"가 명확하게 인지할 수 있는 방식(예: "광고 포함", "유료 광고", "협찬 받음" 등의 문구)으로 표시해야 한다. "을"이 이를 누락하거나 부실하게 표시하여 발생하는 모든 법적 책임(과징금, 과태료, "최종 사용자"로부터의 클레임 등)은 전적으로 "을"이 부담한다.
3. **"게시 기간" 유지:** "을"은 "부록 1"에 명시된 "게시 기간"(예: "게시"일로부터 12 개월) 동안 "결과물"이 "크리에이터 채널"에 지속적으로 공개("게시")된 상태를 유지해야 한다.
4. **"게시" 중단 금지:** "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 "게시 기간" 동안 "결과물"을 임의로 삭제, 비공개 전환, 수정(제목, 본문, 해시태그 포함)하거나 "크리에이터 채널"을 폐쇄해서는 안 된다.
5. **"게시" 위반 시 조치 (독소 조항):** "을"이 제 3 항 또는 제 4 항을 위반하여 "게시 기간"을 준수하지 못한 경우, "을"은 위반 사실을 인지하는 즉시 "결과물"을 복구해야 하며, "갑"은 "을"에게 (i) 위반 기간에 비례하여 "대가"의 감액 또는 기 지급한 "대가"의 반환을 청구할 수 있고, (ii) 제 7 조 제 2 항에 명시된 "대가" 전액을 초과하는 위약벌을 청구할 수 있으며, (iii) 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
6. **댓글 관리:** "을"은 "게시 기간" 동안 "결과물"에 대한 "최종 사용자"의 반응(댓글, 문의 등)을 합리적인 수준에서 모니터링하고 응대해야 한다. 단, "홍보 대상" 또는

"갑"에 대한 악의적이거나 비방적인 댓글, 허위 사실 유포, 명예를 훼손하는 댓글에 대해서는 "갑"과 협의하여 삭제 또는 차단 조치를 취해야 한다.

제 6 조 ("을"의 진술 및 보증)

"을"은 본 계약의 "발효일" 현재 및 "계약 기간" 전체에 걸쳐 다음 각 호의 사항이 진실되고 정확함을 "갑"에게 진술하고 보증한다.

1. **권한:** "을"은 본 계약을 체결하고 "본 용역"을 이행하며 "결과물"에 대한 "지식재산권"을 "갑"에게 양도(또는 이용 허락)할 적절한 권한과 자격을 보유하고 있다.
2. **비침해:** "을"이 제작하는 "결과물" 및 "본 용역"의 수행은 "을"이 독자적으로 창작한 것이거나 제 3 자(음원 저작자, 출연자 등)로부터 제 4 조 제 5 항에 따른 적절한 권리를 확보한 것으로서, 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 상표권, 초상권, 퍼블리시티권, 성명권 등)이나 명예, 프라이버시 등 어떠한 권리도 침해하지 않는다.
3. **법령 준수:** "을"은 "본 용역"을 수행함에 있어 본 계약의 모든 조항 및 "관련 법률"(특히 제 5 조 제 2 항의 "표시광고법")을 준수한다.
4. **정보의 진실성:** "을"이 "결과물"에서 "홍보 대상"에 대해 언급하는 모든 정보, 경험, 의견은 "을"이 직접 체험하고 진실되게 느낀 바에 기초한다.
5. **MCN 등:** "을"이 특정 MCN(Multi-Channel Network) 또는 소속사(이하 "소속사")와 계약을 체결한 경우, "을"은 (i) "소속사"로부터 본 계약을 체결하고 "본 용역"을 이행하는 데 필요한 모든 동의를 사전에 득하였으며, (ii) "소속사"와의 계약이 "을"의 본 계약상 의무(특히 제 10 조의 IP 양도) 이행을 제한하지 않음을 보증한다. "을"은 "소속사"의 이의 제기 또는 분쟁으로 인해 "갑"에게 발생하는 모든 손해를 배상하고 면책해야 한다.
6. **"크리에이터 채널" 소유:** "을"은 "부록 1"의 "크리에이터 채널"에 대한 완전한 소유권 또는 통제권을 보유하고 있다.

제 3 장 대가 및 정산

제 7 조 (대가 및 지급)

1. **대가:** "갑"은 "을"이 "본 용역"을 본 계약, "부록 1", "가이드라인"에 따라 완벽하게 이행하고 제 10 조 또는 제 11 조에 따른 "지식재산권" 양도(또는 이용 허락)를 완료하는 것을 조건으로, "부록 1"에 명시된 "대가"(이하 "용역 대금")를 "을"에게 지급한다.
2. **위약벌 (독소 조항):** 제 1 항의 "용역 대금"은 "을"이 본 계약상의 모든 의무(특히 제 4 조 4 항 '무제한 수정', 제 5 조 3 항 '게시 기간' 유지, 제 10 조 'IP 양도', 제 12 조 '경업 금지' 등)를 **완전무결하게 이행**하는 것을 전제로 산정된 금액이다. 만약 "을"이 본 계약상의 의무 중 **어느 하나라도 위반**, 불이행 또는 지연하는 경우, "갑"은 "을"에게 지급해야 할 "용역 대금"의 지급을 즉시 보류할 수 있으며, "갑"이

입은 실제 손해와 관계없이 "갑"이 입은 손해(제 14 조의 "갑"의 면책 비용 포함)에 더하여, "부록 1"에 명시된 ***"용역 대금" 총액의 300%**에 해당하는 금액을 위약벌(Penalty)로 "을"에게 청구할 수 있다. "을"은 "갑"의 청구 즉시 이를 지급해야 하며, 이는 "갑"의 계약 해지권 및 제 14 조 1 항의 손해배상 청구권 행사에 영향을 미치지 않는다.

3. **지급 조건:** "갑"은 "을"이 "부록 1"에 명시된 모든 "결과물"을 "게시 기간" 동안 "게시"하고 "본 용역"을 완료하였음을 확인한 후, "을"로부터 (i) "본 용역" 완료 확인서, (ii) (세금)계산서, (iii) 제 10 조 5 항의 IP 양도 확인서(필요시), (iv) 제 4 조 5 항의 제 3 자 라이선스 증빙을 모두 수령한 날로부터 30 일 이내에 "부록 1"에 명시된 "대가"를 "을"이 지정한 계좌로 현금 입금한다.
4. **세금:** "갑"이 "을"에게 지급하는 "대가"는 부가가치세(VAT)가 별도인 금액(현물인 경우 시가 기준)이며, "을"은 "대가" 지급에 필요한 (세금)계산서 등 적격 증빙을 "갑"에게 발행해야 한다. "갑"은 "대가" 지급 시 "관련 법률"(소득세법 등)에 따른 원천징수(예: 사업소득 3.3%) 의무가 있는 경우, 해당 세액을 공제하고 "대가"를 지급한다.
5. **비용:** "을"은 "본 용역" 수행(예: "결과물" 제작에 필요한 촬영, 편집, 출연자, 음원, 장소 대관, 교통비, 제 3 자 라이선스 확보 등)에 발생하는 모든 비용을 "대가"에 포함된 것으로 간주하며, "부록 1"에서 "갑"이 부담하기로 명시적으로 합의하지 않는 한, "갑"에게 어떠한 추가 비용도 청구할 수 없다.

제 8 조 (대가의 감액 및 환수)

1. **감액:** "갑"은 "을"이 "본 용역"을 불완전하게 이행하거나, "부록 1"의 요구사항(게시 일정, 횟수, 형식 등)을 충족하지 못하거나, 제 5 조 5 항에 따라 "게시 기간"을 준수하지 못한 경우, "갑"은 "을"에게 지급할 "대가"에서 "갑"의 단독 재량으로 합리적인 금액(최소 30% 이상)을 감액할 수 있다.
2. **환수:** "을"이 "본 용역" 완료 후 "대가"를 지급받았으나, (i) "을"이 "게시 기간"을 위반하여 "결과물"을 삭제/비공개한 경우, (ii) "을"의 "결과물"이 제 6 조(보증)를 위반하여 제 3 자의 권리를 침해한 것으로 판명된 경우, (iii) "을"이 제 12 조(경업 금지)를 위반한 경우, (iv) "을"이 "표시광고법"(제 5 조 2 항)을 위반하여 "갑"에게 과징금 등 손해가 발생한 경우, "갑"은 "을"에게 기 지급한 "대가" 전액의 반환 및 제 7 조 제 2 항의 위약벌을 청구할 수 있으며, "을"은 "갑"의 청구일로부터 7 일 이내에 해당 금액을 "갑"에게 반환해야 한다.

제 4 장 데이터 및 IP

제 9 조 (데이터의 소유 및 이용)

1. **"갑"의 데이터 소유권:** "갑"이 "을"에게 제공하는 "갑"의 자산" 및 "갑"의 기밀 정보"에 대한 "지식재산권" 및 소유권은 "갑"에게 귀속된다.
2. **"성과 데이터"의 "갑" 귀속 (독소 조항):** "양 당사자"는 "을"이 "본 용역" 수행의 결과로 취득하게 되는 모든 "성과 데이터"(제 2 조 제 16 항 정의)가 "갑"의 "대가"

지급에 의해 생성된 저작물(데이터베이스)로서, 생성 즉시 "갑"에게 독점적으로, 영구히 귀속됨을 확인하고 동의한다. "을"은 "성과 데이터"에 대해 어떠한 권리도 주장할 수 없다.

3. **"성과 데이터" 제공 의무:** "을"은 "갑"이 "성과 데이터"에 접근할 수 있도록 "크리에이터 채널"의 분석 대시보드 접근 권한(읽기 전용)을 "갑"에게 제공해야 하며, "갑"의 요청 시 "성과 데이터"의 원본(Raw Data)을 "갑"이 요청하는 형식(예: Excel, CSV)으로 "갑"에게 즉시 제공해야 한다.
4. **광범위한 데이터 활용 라이선스 (독소 조항 - '갑'이 '을'의 데이터를 활용):** "을"은 "갑" 및 "갑"의 계열사, 승계인에게, (i) "을"이 "본 용역"과 관련하여 생성하거나 "갑"에게 제공한 모든 "성과 데이터"(제 9 조 2 항), (ii) "을"의 "크리에이터 채널"에 대한 비식별화된 통계(팔로워 특성, 관심사 등) 일체를, "갑"이 (a) "본 용역"의 성과 분석, (b) "갑"의 내부 연구, 벤치마킹, (c) "본 용역"과 무관한 "갑"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있는, 취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여한다.
5. **"갑"의 데이터 국외 이전 (참조 교란):** "을"은 "갑"이 "본 용역" 수행 및 제 4 항의 목적을 위해 "성과 데이터"(개인정보 포함)를 "처리"하고 국외로 이전하는 데 동의하며, 구체적인 데이터 "처리" 및 국외 이전에 관한 "양 당사자"의 포괄적인 동의는 **[부칙 제 1 조]**에서 정한 바에 따른다.
6. **"을"의 개인정보 처리:** "을"은 "본 용역" 수행 과정에서 "최종 사용자"의 개인정보(예: 이벤트 참여자 정보)를 수집하는 경우, "갑"의 개인정보 처리 위탁자로서 "관련 법률" 및 "갑"의 개인정보처리방침을 준수해야 한다.

제 10 조 (지식재산권 양도 - '갑' 귀속 방식)

(본 계약이 제 10 조를 따를 경우, 제 11 조는 적용되지 않음. "부록 1"에서 선택)

1. **"결과물" IP 의 "갑" 귀속 (독소 조항 - 포괄적 양도):** "을"은 "본 용역"의 수행으로 인해(또는 "본 용역" 수행 과정에서) 창작되거나 획득되는 모든 "결과물"(제 2 조 제 2 항, "크리에이티브" 및 원본 파일 포함) 및 "결과물"과 관련된 모든 "지식재산권"(제 2 조 제 10 항, 2 차적 저작물 작성권 및 그 이용권 포함) 일체를, "대가" 지급과 동시에 "갑"에게 독점적으로, 영구히 양도한다.
2. **"갑"의 권리:** 제 1 항에 따라 "갑"은 "결과물"을 "갑"의 단독 재량으로 (i) "게시 기간" 및 "을"의 "크리에이터 채널"과 무관하게, "갑"의 모든 채널(온/오프라인, 국내/외)에서, (ii) 영구적으로, (iii) 수정, 편집, 각색, 번역, 2 차적 저작물 작성(예: 광고 소재로 재편집) 등 어떠한 방식으로든 자유롭게 이용, 활용 및 처분(재판매, 재라이선스)할 수 있다.
3. **"을"의 이용 제한:** "을"은 본 계약에 따라 "지식재산권"이 "갑"에게 양도된 "결과물"을 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 (i) "크리에이터 채널"에 "게시"(제 5 조 1 항 제외)하거나, (ii) "을"의 포트폴리오로 사용하거나, (iii) 제 3 자에게 제공하는

등 어떠한 방식으로도 이용할 수 없다. (단, "부록 1"에서 '포트폴리오 사용 허가'가 명시된 경우는 예외)

4. **저작인격권 불행사 (독소 조항):** "을"(및 "을"의 "결과물" 제작에 참여한 모든 임직원, 출연자, 제 3 자)은 "갑"(및 "갑"이 지정한 제 3 자)이 제 2 항에 따라 "결과물"을 이용함에 있어 "결과물"의 내용, 형식, 동일성을 수정, 변경, 삭제(예: "을"의 성명/얼굴 삭제, 제품 강조 편집)하더라도, "갑" 및 "갑"이 지정한 제 3 자에 대하여 **저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 일절 행사하지 아니한다**는 것에 동의한다.
5. **양도 증빙:** "을"은 "갑"이 제 1 항에 따른 "지식재산권" 양도 및 "갑"의 권리(특허, 저작권 등록 등) 확보를 위해 필요한 모든 서류(양도 확인서, 권리 포기서, 제 4 조 5 항의 증빙 등)의 작성 및 제출에 "갑"의 요청 시 "을"의 비용으로 즉시 협력해야 한다.

제 11 조 (지식재산권 이용 허락 - '을' 귀속 방식)

(본 계약이 제 11 조를 따를 경우, 제 10 조는 적용되지 않음. "부록 1"에서 선택)

1. **"결과물" IP 의 "을" 귀속:** 본 계약 제 10 조(IP 양도)가 적용되지 않는 경우, "결과물"에 대한 "지식재산권"은 "결과물"을 창작한 "을"에게 귀속된다.
2. **"갑"에 대한 라이선스 부여 (독소 조항 - 광범위한 라이선스):** "을"은 "갑"(및 "갑"의 계열사, 승계인, 파트너사)에게, "갑"이 제 1 항의 "결과물"을 다음 각 호의 목적과 방식으로 이용할 수 있는, (i) "게시 기간"에 한정되지 않고 영구적이며(Perpetual), (ii) "갑"이 "본 용역"의 "대가"를 지급 완료한 경우 취소 불가능하고(Irrevocable), (iii) 전 세계적이며, (iv) 재라이선스(Sub-license)가 가능하고, (v) 로열티가 없는(Royalty-Free) 라이선스를 부여한다. 가. "갑" 소유의 모든 디지털 채널(웹사이트, 소셜 미디어, 블로그, 이메일 뉴스레터 등)에서의 "결과물" 게시, 복제, 공중송신. 나. "갑"의 유료 광고 캠페인(예: 메타, 구글, 네이버 광고)의 소재로 "결과물"을 사용(2 차 편집 포함). 다. "갑"의 내부 자료, IR 자료, 프레젠테이션, 보도자료 등 홍보(PR) 목적으로 "결과물"을 이용. 라. "갑"의 오프라인 매장, 행사, 박람회 등에서 "결과물"을 전시, 배포, 공연. 마. "결과물"을 "갑"의 목적에 맞게 수정, 편집, 각색, 번역, 2 차적 저작물 작성.
3. **저작인격권 불행사 (독소 조항):** "을"(및 "결과물"에 참여한 모든 자)은 "갑"(및 "갑"이 지정한 제 3 자)이 제 2 항에 따라 "결과물"을 이용함에 있어 "결과물"의 내용, 형식, 동일성을 수정, 변경, 삭제하더라도, "갑" 및 "갑"이 지정한 제 3 자에 대하여 **저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 일절 행사하지 아니한다**는 것에 동의한다.

제 12 조 (경업 금지 및 독점성)

1. **경업 금지 (독소 조항):** "을"은 "본 계약"의 "발효일"로부터 "본 계약"의 종료(또는 해지) 후 2 년(이하 "경업 금지 기간")까지, "갑"의 사전 서면 동의 없이는 ***갑"의 "홍보 대상"과 경쟁 관계에 있거나 유사한 제품, 서비스, 브랜드(이하 "경쟁

제품")**를 "을"의 "크리에이터 채널"에서 홍보, 광고, 리뷰, 언급하거나 "경쟁 제품"을 위한 "결과물"을 제작하는 행위(이하 "경업 행위")를 직간접적으로 수행할 수 없다.

2. **"경쟁 제품"의 범위:** "경쟁 제품"의 범위는 "부록 1"에 명시된 "홍보 대상"과 동일하거나 유사한 카테고리(예: "홍보 대상"이 'A 사 스킨 로션'인 경우, 모든 '기초 화장품' 브랜드)에 속하는 모든 제품/서비스를 포함하며, "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 "경쟁 제품"의 목록을 "경업 금지 기간" 중 언제든지 "을"에게 통지하여 수정, 추가할 수 있다.
3. **위반 시 제재:** "을"이 본 조를 위반하여 "경업 행위"를 한 것이 확인되는 경우, "을"은 (i) 즉시 "경업 행위"를 중단하고 해당 게시물을 삭제해야 하며, (ii) "갑"은 제 7 조 제 2 항의 위약벌 및 제 8 조 제 2 항의 "대가" 환수 조치를 취할 수 있고, (iii) "갑"은 "을"을 상대로 "경업 행위"로 인해 "갑"이 입은 모든 손해(매출 감소, 브랜드 가치 하락 등)의 배상을 청구할 수 있으며, (iv) "갑"은 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
4. **독점성:** "을"은 "본 계약 기간" 동안 "갑"의 "홍보 대상"과 동일한 카테고리의 제품/서비스에 대해 "갑"을 유일한(Exclusive) 파트너로 대우한다.

제 5 장 일반 조항

제 13 조 ("갑"의 권리 및 일방적 변경)

1. **"갑"의 자산:** "갑"은 "갑"의 자산"에 대한 모든 "지식재산권"을 보유한다. "을"은 "갑"의 자산을 오직 "본 용역" 수행 목적(승인된 "결과물" 제작)으로만, "갑"의 "가이드라인"에 따라 사용해야 하며, "본 용역"과 무관한 목적으로 사용하거나 "갑"의 명예를 훼손하는 방식으로 사용할 수 없다. "을"은 계약 종료 시 "갑"의 자산"(협찬 제품 포함)을 "갑"의 지시에 따라 반환하거나 파기해야 한다.
2. **"갑"의 평판 보호:** "을"은 "본 계약 기간" 및 "경업 금지 기간" 동안 "갑", "갑"의 임직원, "갑"의 "홍보 대상"에 대하여 비방, 비난, 경멸, 조롱하거나 "갑"의 사업적 평판이나 브랜드 가치를 훼손할 수 있는 일체의 언행(온라인/오프라인 불문)을 해서는 안 된다.
3. **도덕성 조항 (Morality Clause):** "을"(또는 "을"의 주요 임직원, 출연자)이 "본 계약 기간" 중 또는 "결과물" "게시 기간" 중에 (i) 불법 행위, (ii) 마약, 도박, 음주 운전, (iii) 성추문, (iv) 차별적 발언(인종, 성별, 종교 등), (v) 기타 사회적 물의를 일으키거나 "갑"의 브랜드 이미지에 심각한 부정적 영향을 미칠 수 있는 행위(이하 "부적절 행위")에 연루되거나 그러한 의혹이 제기되는 경우, "갑"은 "을"에 대한 통지로서 (a) "본 용역"의 중단 또는 "결과물"의 수정을 요구하거나, (b) "대가" 지급을 보류하거나, (c) 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 이 경우 "갑"은 제 8 조 제 2 항에 따라 기 지급한 "대가" 전액의 환수 및 제 7 조 제 2 항의 위약벌을 청구할 수 있다.
4. **"가이드라인"의 일방적 변경 (독소 조항 - 의미 변형):** "갑"은 "갑"의 사업적, 법률적, 마케팅적 판단에 따라 "본 계약"의 **[부록 1]**("대가" 및 "게시 기간"

포함) 또는 제 2 조 제 11 항의 "가이드라인"(필수 문구, "표시광고법" 지침, "경쟁 제품" 목록 포함)의 내용을 수시로 변경할 수 있습니다. "갑"은 변경 사항을 "을"에게 전자우편으로 통지하며, "을"은 "갑"의 통지를 수령하는 즉시 변경된 "가이드라인" 또는 "부록 1"의 내용을 "본 용역" 및 "결과물"에 소급하여(또는 장래에) 적용해야 합니다. "을"이 "갑"의 변경된 "가이드라인"에 따라 제 4 조 제 4 항에 따른 "결과물" 수정을 이행하는 것은 "대가"의 변경 없이 "을"의 기본 의무에 포함됩니다.

5. **"부칙"의 편입 (참조 교란):** "을"은 본 계약의 체결과 동시에 **[부칙 제 1 조 (데이터 국외 이전)]**가 본 계약의 일부를 구성하며 본 계약 본문의 다른 조항(예: 제 9 조)보다 우선할 수 있음을 확인하고 이에 동의한다.

제 14 조 (책임 및 면책)

1. **"을"의 손해배상:** "을"은 "을"(또는 "을"의 임직원, 하도급자, 출연자)의 귀책사유로 (i) 본 계약(모든 "부록", "가이드라인" 포함)을 위반하거나, (ii) 제 6 조(보증)의 내용을 위반하거나(예: "결과물"의 IP 침해, "표시광고법" 위반), (iii) 제 12 조(경업 금지) 또는 제 13 조(평판, 도덕성)를 위반함으로써 "갑"(및 "갑"의 계열사, 임직원, 파트너사)에게 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 비용(제 3 자로부터의 소송/클레임, 정부 기관의 과징금/과태료, 합리적인 변호사 비용 포함) 일체를 배상하고 면책해야 한다.
2. **"을"의 면책 절차:** 제 3 자가 "갑"을 상대로 제 1 항과 관련된 "청구"를 제기하는 경우, "갑"은 "을"에게 해당 "청구"를 통지하며, "을"은 "을"의 비용으로 해당 "청구"를 방어(합의 포함)할 책임을 진다. "갑"은 "을"의 방어에 필요한 정보와 협조를 제공한다.
3. **"갑"의 책임 제한 (독소 조항 - 간접 손해 배제):** 어떠한 경우에도 "갑"(및 "갑"의 계열사, 임직원)은 "을" 또는 제 3 자에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "갑"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 "을"의 수익 손실, 예상 이익 상실, "크리에이터 채널"의 평판 손상, 팔로워 감소, 다른 계약 기회의 상실, 정신적 손해 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
4. **"갑"의 책임 상한 (독소 조항 - 지급 대가 한도):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "갑"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 "갑"이 본 계약에 따라 "을"에게 지급했거나 지급할 의무가 있는 총 "대가"("부록 1" 기준)의 합계액을 초과할 수 없습니다.

제 15 조 (계약의 기간 및 해지)

1. **계약 기간:** 본 계약은 "발효일"로부터 효력이 발생하며, "부록 1"에 명시된 "게시 기간"의 만료 시(또는 제 12 조의 "경업 금지 기간" 만료 시 중 더 늦은 시점)까지 유효하다.
2. **해지:** 일방 당사자는 상대방이 본 계약의 중대한 의무(예: "갑"의 "대가" 지급, "을"의 "결과물" 제공)를 위반하고 14 일 내에 시정하지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.
3. **"갑"의 즉시 해지:** "갑"은 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 "을"에 대한 서면 통지로서 별도의 최고 기간 없이 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 가. "을"이 제 6 조(보증)를 위반한 경우 (예: "결과물"이 IP 를 침해한 경우) 나. "을"이 제 12 조(경업 금지)를 위반한 경우 다. "을"이 제 13 조 제 3 항(도덕성 조항)의 "부적절 행위"에 해당하는 경우 라. "을"이 제 4 조 4 항(무제한 수정)의 의무 이행을 정당한 사유 없이 거부하는 경우 마. "을"이 파산, 회생절차 개시, 지급불능 등 정상적인 용역 수행이 불가능하다고 판단되는 경우
4. **종료의 효과:** 계약이 종료(해지 포함)되는 경우, 가. "을"은 즉시 "본 용역" 수행을 중단하고, "갑"의 지시에 따라 "갑"의 자산, "기밀 정보", "결과물"(미완성본 포함)을 "갑"에게 반환하거나 파괴해야 한다. 나. "갑"의 귀책사유로 해지된 경우, "갑"은 해지 시점까지 "을"이 적법하게 수행한 "용역"에 대한 "대가"를 일할 계산하여 지급한다. 다. "을"의 귀책사유로 해지된 경우("갑"의 즉시 해지 포함), "갑"은 "을"에게 "대가"를 지급할 의무가 없으며, "을"은 제 8 조 제 2 항 및 제 7 조 제 2 항에 따라 기 지급받은 "대가" 전액 환수 및 위약별 지급 의무를 부담한다. 라. 제 6 조(보증), 제 7 조 2 항(위약별), 제 8 조(환수), 제 9 조(데이터), 제 10 조(IP 양도), 제 11 조(IP 라이선스), 제 12 조(경업 금지), 제 14 조(책임), 제 16 조(기밀 유지), 제 17 조(분쟁 해결) 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계약 종료 후에도 계속 유효하다.

제 16 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(단, 제 3 항의 예외 제외)를 의미한다. 특히, 본 계약의 조건, "대가"의 액수, "부록 1"의 내용, "갑"의 "가이드라인", "홍보 대상"의 비공개 정보, "갑"의 마케팅 전략, "성과 데이터"는 "갑"의 "기밀 정보"로, "을"의 비공개 개인정보(주민등록번호 등)는 "을"의 "기밀 정보"로 간주된다.
2. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 본 계약의 이행 목적을 위해서만(단, 제 9 조 4 항 '갑'의 AI 학습 라이선스는 예외) 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자(본 계약 이행에 필수적인 임직원, 변호사, 회계사 제외)에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다.
3. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이

제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.

4. **법적 강제:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관의 적법한 명령에 따라 "기밀 정보" 공개를 요구받는 경우, (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 통지하여 대응할 기회를 부여하고, 최소한의 범위 내에서만 공개해야 한다.
5. **잔존 지식 (독소 조항 - 참조 교란/모호성):** 제 2 항의 규정에도 불구하고, "갑"은 "을"이 "본 용역" 수행 과정에서 "갑"의 "기밀 정보"(특히 "홍보 대상"의 비공개 정보, "갑"의 마케팅 전략)에 접근한 결과, "을"의 임직원이 **특별한 암기 노력 없이 기억(Memory) 속에 남게 된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술(이하 "잔존 지식")**은 "을"의 "기밀 정보"에 포함되지 않음을 인정한다. "을"은 "잔존 지식"을 "갑"에 대한 비밀유지 의무(및 제 12 조의 경업 금지 의무) 위반 없이, "을"의 다른 사업(타사 광고 캠페인 포함)에 자유롭게 활용할 수 있다.
6. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 **10 년간** 유효하게 존속한다.

제 17 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다. (단, 법률의 저촉 규정은 제외한다.)
2. **협의:** 본 계약과 관련하여 "양 당사자" 간에 분쟁이 발생하는 경우, "양 당사자"는 원만한 해결을 위해 30 일간 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다.
3. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** 제 2 항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 본 계약 또는 "본 용역" 수행과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 **홍콩 국제 중재 센터(HKCIAC)**의 중재 규칙에 따라, 홍콩에서, 영어로 진행되며, 3 인의 중재인(각 당사자가 1 인씩 지명하고, 지명된 2 인이 제 3 의 의장 중재인을 합의하여 지명)에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다.
4. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "을"(크리에이터)은 "갑"(광고주)과의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 경우에도 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.
5. **청구 기한 (독소 조항):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("을"의 청구에 한함, "대가" 미지급 청구 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간(예: 3 년)에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "을"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6 개월** 이내에 제 3 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "을"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.
6. **구제 수단 제한 (독소 조항 - 참조 교란):** 제 14 조(책임 제한)의 규정에도 불구하고, "갑"이 본 계약을 중대하게 위반(예: 제 7 조 "대가" 미지급)한 경우, "을"의 유일하고 배타적인 구제 수단은 **제 13 조 제 4 항("가이드라인"의 일방적

변경)**에서 정한 바에 따릅니다. (주: 13 조 4 항은 '갑'의 일방적 변경 권한 조항으로, '을'의 구제 수단과 무관한 명백한 참조 교란임)

제 18 조 (진술 및 보증 - 상세)

1. **"을"의 추가 보증:** "을"은 제 6 조의 보증 외에도 다음을 보증한다. 가. **독창성:** "결과물"에 사용된 모든 구성 요소("을"이 촬영한 영상, 제작한 그래픽, 작성한 스크립트 등)는 "을"의 독창적인 창작물이다. 나. **권리 확보:** "결과물"에 사용된 제 3 자 요소(음악, 폰트, 이미지, 출연자, 장소 등)는 제 4 조 제 5 항에 따라 "갑"이 제 10 조 또는 제 11 조에 따라 "결과물"을 전 세계적으로, 영구적으로, 상업적으로 이용(2 차적 저작물 작성 포함)하는 데 필요한 모든 "지식재산권"을 "을"이 "을"의 비용으로 적법하게 확보하였다. 다. **정보 비공개:** "을"은 "갑"의 "기밀 정보" 또는 "본 용역"의 수행 사실을 "갑"의 "최종 승인" 및 "게시" 일정 이전에 어떠한 채널(비공개 SNS 포함)에도 공개하지 않는다. 라. **채널 상태:** "을"의 "크리에이터 채널"은 "발효일" 현재 어떠한 법적 분쟁이나 플랫폼 운영 정책 위반(예: 저작권 침해 경고 3 회 누적) 상태에도 있지 않으며, "게시 기간" 동안 정상적인 운영 상태를 유지한다.
2. **"갑"의 진술:** "갑"은 "갑"이 "을"에게 제공하는 "갑"의 자산("홍보 대상" 포함)이 제 3 자의 "지식재산권"을 침해하지 않으며 "관련 법률"을 준수함을 보증한다.

제 19 조 (면책 - 상세)

1. **"을"의 면책 범위 (상세):** 제 14 조 제 1 항에서 "을"이 "갑"을 면책해야 하는 "손해"에는 다음 각 호가 포함되며, 이는 제 14 조 제 4 항("갑"의 책임 상한)의 적용을 받지 않는다. 가. 제 3 자가 "결과물"에 대해 "갑"을 상대로 제기한 "지식재산권"(저작권, 상표권, 초상권 등) 침해 소송의 판결금액, 합의금, "갑"의 방어 비용(변호사 비용). 나. "을"이 제 5 조 제 2 항("표시광고법" 위반)을 위반하여 공정거래위원회 등 "감독 당국"이 "갑"에게 부과한 과징금, 과태료, 시정명령 이행 비용. 다. "을"이 제 13 조 제 2 항(평판 보호) 또는 제 3 항(도덕성 조항)을 위반하여 "갑"의 브랜드 가치 하락으로 이어진 직접적인 손실(단, "갑"이 합리적으로 입증하는 범위 내).
2. **"갑"의 면책 범위:** "갑"은 (i) "갑"이 제 18 조 제 2 항("갑"의 보증)을 위반하여 "갑"의 자산이 제 3 자의 권리를 침해했다는 "청구", (ii) "홍보 대상" 제품 자체의 결함이나 하자로 인해 발생한 "제조물 책임" "청구"로부터 "을"을 방어하고 면책해야 한다.
3. **면책 거부권:** "피면책 당사자"가 (i) "청구" 사실을 인지하고도 10 영업일 이내에 "면책 당사자"에게 서면 통지하지 않았거나, (ii) "면책 당사자"의 합리적인 방어 전략이나 합의안 제안을 정당한 사유 없이 거부하여 "면책 당사자"의 방어권이 실질적으로 침해된 경우, "면책 당사자"는 본 조에 따른 면책 책임을 그 범위 내에서 감경받거나 면제받을 수 있다.

4. **"결과물"의 수정:** 제 14 조 제 1 항 또는 제 18 조 제 1 항 '나'호와 관련하여 "결과물"이 제 3 자의 "지식재산권"을 침해한다는 "청구"가 제기되거나 제기될 가능성이 높다고 "갑" 또는 "을"이 합리적으로 판단하는 경우, "을"은 "을"의 비용으로 즉시 (i) "갑"이 "결과물"을 계속 이용할 수 있도록 해당 제 3 자로부터 권리를 취득하거나, (ii) "결과물"을 침해하지 않도록 수정하거나, (iii) 기능적으로 동등한 비침해 "결과물"로 대체해야 한다. (iv) 상기 (i)~(iii)의 조치가 상업적으로 불가능한 경우, "갑"은 본 계약을 해지하고 제 8 조 제 2 항 및 제 7 조 제 2 항에 따른 "대가" 환수 및 위약벌을 청구할 수 있다. 이는 제 14 조 제 1 항의 "을"의 면책 의무와 별개로 "을"이 부담하는 의무이다.
5. **보험:** "을"은 "본 용역" 수행 중 발생할 수 있는 제 3 자에 대한 대인/대물 손해 및 제 14 조 제 1 항의 면책 의무를 담보하기 위해, "본 계약 기간" 동안 충분한 보상 한도(최소 [X]억 원)의 '전문인 배상 책임 보험' 또는 '영업 배상 책임 보험'에 가입하고 "갑"의 요청 시 그 증서를 제출해야 한다.

제 20 조 (일반 조항)

1. **양도 금지:** "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위("대가" 수령 채권 포함)의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. "갑"은 "을"의 동의 없이도 "갑"의 계열사(Affiliates) 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약상의 권리, 의무를 이전할 수 있다.
2. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 "연락 담당자"의 이메일 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 전자우편의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않은 시점에 도달한 것으로 간주된다. 주소, 연락처, "연락 담당자" 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 한다.
3. **불가항력:** 일방 당사자는 천재지변, 전쟁, 테러, 전염병, 정부의 규제, 대규모 네트워크 장애 등 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유(이하 "불가항력")로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 하며, "갑"의 "대가" 지급 의무는 "불가항력"에 의해 면제되지 않는다.
4. **완전 계약:** 본 계약(모든 "부록" 및 "가이드라인", [부칙] 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 "양 당사자" 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다.
5. **수정:** 본 계약의 수정 또는 변경은 제 13 조 제 4 항(일방적 가이드라인 변경) 및 [부칙]의 경우를 제외하고, 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의(또는 상호 동의한 전자적 방식)에 의해서만 효력이 있다.

6. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 관할 법원이나 중재 재판부에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
7. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권, 위약벌 청구권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다. 권리 포기는 반드시 해당 권리를 포기하는 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면을 통해서만 효력이 있다.
8. **관계:** "양 당사자"의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, "을"은 "갑"의 피고용인, 대리인, 파트너 또는 조인트 벤처 파트너가 아니다. "을"은 "갑"을 대신하여 어떠한 의무나 책임을 생성하거나 "갑"을 법적으로 구속할 권한이 없다. "을"은 "본 용역" 수행에 사용되는 도구, 장비, 작업 장소를 스스로 제공하며, "을"의 인력에 대한 모든 고용 관련 책임(세금, 4대 보험 등)을 단독으로 부담한다.
9. **해석:** 본 계약의 조항 제목(Headings)은 참조의 편의를 위한 것이며, 본 계약의 해석에 영향을 미치지 않는다. 본 계약에서 "포함한다" 또는 "예:"는 "포함하되 이에 한정되지 않음"을 의미하는 것으로 해석된다. 본 계약은 "양 당사자"가 공동으로 작성한 것으로 간주하며, 특정 당사자에게 불리하게 해석되어서는 안 된다.
10. **서명:** 본 계약은 전자 서명 방식(예: DocuSign, 이메일을 통한 PDF 서명본 교환) 또는 스캔된 사본의 교환으로 체결될 수 있으며, 이는 원본 서명과 동일한 효력을 가진다.

[부록 1] 과업지시서 (Statement of Work)

본 과업지시서("부록 1")는 2025년 11월 06일자 "인플루언서 마케팅 용역 계약서"("기본 계약")의 일부를 구성하며, 해당 계약의 적용을 받는다.

1. 홍보 대상 (Subject)

- "갑"의 신규 출시 뷰티 라인 "퀀텀 글로우(Quantum Glow)" (스킨 세럼, 모이스처라이저 2종)
- 핵심 소구 포인트(USP): AI 기반 맞춤형 피부 진단, 7일 이내 피부 개선 효과
- "갑"이 제공하는 상세 "가이드라인"(제 2조 11항) 및 "갑"의 자산(협찬 제품) 참조

2. 계약 기간 및 게시 기간

- 계약 기간 (본 "부록 1"의 유효 기간): 2025년 12월 01일 ~ 2026년 12월 31일 (13개월)
- "게시 기간" (제 5조 3항): 각 "결과물"의 "게시"일로부터 **24개월** (단, 계약 종료 시 "게시 기간"이 남아있어도 제 15조 4항 '라'호에 따름)

3. "크리에이터 채널" (Creator Channels)

- 유튜브: JIA TV (<https://www.google.com/search?q=youtube.com/jiatv>)
- 인스타그램: @jia_tv_official
(https://www.google.com/search?q=instagram.com/jia_tv_official)

4. "결과물" 내역 및 일정

항목	채널	형식	수량	기획안 제출	초안 제출 (수정 포함)	최종 승인	게시일
1	유튜브	브랜드 콘텐츠 (PPL 포함)	1 건 (10 분 이상)	2025/12/10	2025/12/20	2025/12/26	2025/12/30
2	인스타그램	이미지 (피드)	2 건 (각 5 장 이상)	2025/12/10	2025/12/20	2025/12/26	2025/12/30 2026/01/10
3	인스타그램	릴스 (Reels)	1 건 (30 초 이상)	2025/12/10	2025/12/20	2025/12/26	2026/01/05

5. "대가" (Compensation)

- 총 "용역 대금": 금 이천만원정 (₩20,000,000) (VAT 별도)
- 현물 지원: "홍보 대상" 제품 ("퀵템 글로우" 세트 5 개, 50 만원 상당)
- 지급 조건: "기본 계약" 제 7 조 제 3 항에 따름. (즉, "부록 1"의 모든 "결과물" "게시" 완료 및 제반 서류 수령 후 30 일 이내 지급)
- "을"의 계좌: [을"의 은행] XXX-XXXX-XXXX (예금주: 이지아)

6. IP 귀속 (선택)

- (V) 제 10 조 (IP 양도 - "갑" 귀속 방식) 적용
- () 제 11 조 (IP 이용 허락 - "을" 귀속 방식) 적용
- ("갑" 귀속 방식 선택 시 "을"의 포트폴리오 사용 허가 여부): () 허용 (V) 불허용

7. "경쟁 제품"의 범위 (제 12 조 2 항)

- (i) "갑"의 경쟁사(아모레퍼시픽, LG 생활건강, 로레알, 에스티로더)의 모든 스킨케어 제품
- (ii) 기타 'AI 기반' 또는 '맞춤형'을 소구하는 모든 뷰티/스킨케어 브랜드

(이하 양 당사자 기명날인)

[부칙]

제 1 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 9 조 제 5 항과 관련하여, "을"(크리에이터)은 "갑"(광고주)이 "본 용역" 수행, 성과 분석, 백업 및 재해 복구, 그리고 제 9 조 제 4 항에 명시된 "갑"의 AI 모델 고도화의 목적으로 (i) "을"의 개인정보(성명, 연락처, 주소, 계좌 정보 등), (ii) "을"의 "크리에이터 채널" 통계(비식별화), (iii) "성과 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 "갑"의 계열사, 파트너사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.
2. "을"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "갑"의 글로벌 마케팅 캠페인 운영 및 AI 기술력 확보에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목, 보유 기간, 이전받는 자)는 "갑"의 내부 정책에 따라 "갑"이 단독으로 결정하며, (iii) "갑"이 "을" 또는 "최종 사용자"(정보주체)에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 **않음**에 동의합니다.
3. "을"은 제 9 조 제 6 항에 따라 "최종 사용자"의 개인정보를 수집하는 경우, 해당 정보주체로부터 본 조의 포괄적 국외 이전에 대한 적법한 동의를 "을"의 책임 하에 확보해야 합니다.
4. "을"은 본 부칙 제 1 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "본 계약" 체결이 불가능함을 확인합니다.

제 2 조 (부칙의 최우선 적용) "기본 계약" 제 20 조(일반 조항)의 완전 계약 조항에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "기본 계약"의 본문, [부록 1]을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용**되며, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 [부록 1]의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

제 3 조 ("가이드라인"의 지위) "기본 계약" 제 2 조 제 11 항 및 제 13 조 제 4 항에서 언급된 "가이드라인"은 "갑"이 "을"에게 제공하는 별도의 문서(온라인 링크, 이메일 본문 포함)를 의미하며, "갑"은 "을"의 동의 없이 "갑"의 단독 재량으로 해당 "가이드라인"을 수시로 개정할 수 있습니다. 개정된 "가이드라인"은 "을"에게 통지된 즉시 본 계약의 일부로 편입되어 "을"의 "본 용역" 수행에 대한 구속력 있는 기준으로 작용합니다.

제 4 조 (계약의 해석 - 참조 교란) 본 계약의 조항 중 의미가 불명확한 부분이 발생하는 경우, 그 해석의 우선순위는 (i) [부칙], (ii) [부록 1], (iii) 본 계약 본문의 순서에 따르며, 그럼에도 불구하고 불명확성이 해소되지 않는 경우, **제 14 조 제 3 항**("갑"의 책임 제한)의 원칙에 입각하여 "갑"의 책임을 최소화하는 방향으로 해석되어야 합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (광고주): 주식회사 퀀텀 유니버스 (인)

"을" (크리에이터): 이지아 (인)